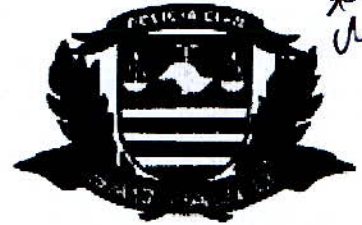




**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 50ª D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 5961/2017

2ª Via

INICIADO: 29/06/2017 09:23hs e EMITIDO: 29/06/2017 15:46hs

Folha : 1

JMLOSOCBDKEKP^Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA ITAIM, 27 - ITAIM PAULISTA - CEP: 08110-650 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 50 D.P. - ITAIM PAULISTA

Ocorrência: 29/06/2017 Às 04:55 horas

Comunicação: 29/06/2017 Às 09:09 horas

Elaboração: 29/06/2017 Às 09:23 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 37972008-SP

emitido em 26/10/2012 - Exibiu o RG original: Não

Pai: MARCONDES BATISTA DE MORAES - Mãe: ALEXSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA

Natural de: PALMARES - PE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 01/06/1998 19 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 1 Grau completo - CPF: 46120790861

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha

Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,70

Compleição: MAGRO - Endereço Residencial: R CACHOEIRA ESCARAMUÇA, 101 B

ITAIM PAULISTA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)96504-2523 (Residencial)

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- DOUGLAS RIBEIRO DE MELO - Presente ao plantão - RG: 42634062-SP

emitido em 27/11/2013 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: ARNALDO RIBEIRO DE MELO - Mãe: SONIA REGINA WINGETER

Natural de: SUZANO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 14/01/1994 23 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

CPF: 10310794404 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

50ª D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia: AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA - S.PAULO - SP

Telefone: (11)6963-2633

www.policiacivil.sp.gov.br



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 5961/2017

2ª Via

INICIADO: 29/06/2017 09:23hs e EMITIDO: 29/06/2017 15:46hs

Folha : 2

JMLOSOCBDKEKP^Z

Condutor:

- LUCAS HENRIQUE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 48973177-SP
emitido em 18/12/2010 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: ARTHUR PEREIRA DA SILVA - Mãe: MARIA APARECIDA DE SOUZA ROSA SILVA
- Natural de: MOGI DAS CRUZES/SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
- Sexo: Masculino - Nascimento: 15/05/1993 24 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: R TIBURCIO DE SOUZA, 860 FUNDOS - ITAIM PAULISTA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2569-8222 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: LGL - 00 - 00000000000000000000
- Pessoa relacionada: MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 46 - Unidade.: Valor
- Observações: R\$ 46,00
- Pessoa relacionada: MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 87 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 62 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Comparecem os policiais militares, condutor e testemunha, noticiando que nesta madrugada estavam em patrulhamento pela circunscrição desta distrital, quando se depararam com um indivíduo desconhecido que estava pelo local que é conhecido ponto de venda de drogas; que abordaram o indivíduo que sabe agora se chamar Marcondes Batista de Moraes Junior, que foi revistado e localizado em sua posse a quantia em dinheiro de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais), e 15 (quinze) unidades de uma substância branca que aparentava ser cocaína e 20 (vinte) unidades de uma substância que aparentava ser maconha; no local dos fatos indagaram o indivíduo sobre aquelas substâncias, quando então ele confirmou que estava naquele local vendendo drogas desde a tarde anterior e que tinha em sua residência mais drogas guardadas; diante dos fatos seguiram até a casa de Marcondes, e mediante sua autorização, entraram no imóvel e no quarto, dentro de

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633

www.policiacivil.sp.gov.br



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 5961/2017

2ª Via

INICIADO:29/06/2017 09:23hs e EMITIDO:29/06/2017 15:46hs

Folha :3

JMLOSOCBDKEKP^Z

uma gaveta no guarda-roupa os policiais localizaram 72 (setenta e duas) unidades de uma substancia branca que aparentava ser cocaína e 40 (quarenta) unidades de uma substancia que aparentava ser maconha; ato contínuo, recolheram as substancias e juntamente com as localizadas anteriormente na posse de Marcondes e o dinheiro, apresentaram nesta Delegacia, que foram encaminhadas para realização do exame de constatação, cujo laudo confirmou positivo para drogas.

Preliminarmente, objetivando certificar-se quanto à materialidade criminosa, nos termos da Portaria DGP de 13/6/2005, em seu item IX, a viabilizar a formação do convencimento jurídico e competente decisão quanto à existência de crime, foram essas substâncias acondicionadas em saco plástico sob lacre e encaminhadas a exame pericial junto ao Núcleo de Análise de Entorpecentes do EPC São Mateus do Instituto de Criminalística, através de requisição própria, cujo laudo de constatação do SPTC N° 283.148/2017 resultou no item A positivo para substância entorpecente cocaína, massa líquida de 99.6 gramas e no item B positivo para THC massa líquida de 41.6 gramas, assinado pela perita criminal Dra Nicole Tressoldi.

O increpado Marcondes Batista de Moraes Junior, instado acerca do fato, manifestou que é verdade; eu estava naquele local vendendo cocaína e maconha; estou nessa situação há cerca de um mês, sempre durante a noite; recebo pelos serviços R\$ 150 cada noite de trabalho; que não sei dizer quem me entrega das drogas e nem quem me paga; que tinha uma porção de drogas guardada em casa, pois quando acabava eu pegava mais dali; que estou arrependido, porque sei que isso não é bom pra mim e nem para as pessoas. Indagado acerca da abordagem e da ação policial, se houve alguma violência ou agressão, afirma nada ter a reclamar, pois foi tratado com dignidade.

Dados os elementos de cognição coligidos, nesse sumário procedimento, com fulcro no art. 111 e parágrafo 3º do art. 140 da Constituição Estadual, decido.

As substâncias entorpecentes e o dinheiro exibidos, foram apreendidos em respectivo auto.

Objetivando constatar a situação do sítio do fato, foi requisitado o concurso do EPC São Mateus do I.C., para realização de 'CROQUI' da localidade do fato, para certificar se se trata de imediações de estabelecimentos prisional, de ensino ou hospitalar, de sedes de entidades estudantil, social, cultural, recreativa, esportiva, ou beneficente, de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidade militar ou policial, nos moldes do art. 40, III, da lei 11.343/06,

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633

www.policiacivil.sp.gov.br



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 5961/2017

2ª Via

INICIADO:29/06/2017 09:23hs e EMITIDO:29/06/2017 15:46hs

Folha :4

JMLOSOCBDKEKP^Z

conforme mensagem transmitida pela sala de meios.

Resulta demonstrada, pelos elementos de convicção colhidos, a materialidade criminosa, consubstanciada no auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, tudo em conformidade com o laudo pericial de constatação das substâncias em anexo.

Quanto ao fato, está certo que os policiais militares em eficiente e perspicaz investigação, lograram diligenciar com êxito em surpreender o increpado Marcondes Batista de Moraes Junior em situação própria de quem estava trazendo consigo substâncias entorpecentes, das espécies maconha e cocaína, conduta essa que espontaneamente confessou tanto informalmente aos policiais como em seu interrogatório nesta delegacia. Externou evidente dolo específico, pois sabia que assim agindo está afetando gravemente o seio social daquela localidade, disseminando o vício e o dano à saúde das pessoas dessa comunidade.

Ademais, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que 'Os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral. Somente podem ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição. Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, a sua palavra serve como prova suficiente pra informar o convencimento do julgador' (STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 774483 MG; STJ HABEAS CORPUS Nº 249.987 RS, 20120157832-2).

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais convergem integralmente com os demais elementos de prova coligidos, inclusive com a confissão do increpado preso.

Nessas condições, está vislumbrante a razoabilidade e verossimilhança dos depoimentos prestados pelos policiais, em plena harmonia e consonância com os demais elementos de prova coligidos, visto não haver nenhum elemento verossímil que os infirmem, dadas as circunstâncias e condições fáticas delineadas objetivamente, além da materialidade das substâncias entorpecentes, apreendidas, os indícios apontam que o increpado assim agindo praticava o tráfico ilícito dessas drogas, que confessou espontaneamente o crime.

Com efeito, por resultarem fundados indícios de que o increpado Marcondes Batista de Moraes Junior assim agindo incorreu no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do Artº 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo determinado sua prisão em flagrante delito e seu formal indiciamento. Após o término desse procedimento, o increpado será encarcerado e removido à cadeia de trânsito do 63º DP, para posterior apresentação à audiência de custódia no DIPO.

Outrossim, nos termos do art. 310, II, do CPP, por ocasião do recebimento do auto de prisão em flagrante delito, REPRESENTO à Vossa

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633

www.policiacivil.sp.gov.br



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 5961/2017

2ª Via

INICIADO:29/06/2017 09:23hs e EMITIDO:29/06/2017 15:46hs

Folha :5

JMLOSOCBDKEKP^Z

Excelência, MM. Juiz de Direito competente do DIP0, pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Marcondes Batista de Moraes Junior, para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei pena. Pois, os fatos em concreto demonstram, objetivamente, o perigo que a liberdade do indiciado pode acarretar para a manipulação da prova ou para a criação de situações que se ponham em risco a pretensão punitiva, mormente porque poderá voltar à prática hedionda do tráfico de entorpecente em prejuízo da saúde própria e da incolumidade pública, circunstâncias ou condições essas que tanto a doutrina como a jurisprudência denominam ser o cerne do art. 312 do CPP, o 'periculum libertatis'. Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

SILVIO MARTINS DE SOUZA JR.
ESCR POL

AGNALDO CESAR GAZETTA
DELEGADO

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633

www.policiacivil.sp.gov.br